



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק 205/10

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל - אביב

התובעת: נציגות הבית המשותף רחוב זלוטופולסקי 27 תל אביב
ע"י חברי הנציגות יהונתן בסיק והילדה קסלר
ע"י ב"כ עוה"ד אהוד עובדיה
מרחוב קרליבך 13 תל אביב

- נ ג ד -

הנתבעת: טל היינריך ת.ז. 036578805
ע"י ב"כ עוה"ד נילי מכנס
מרחוב דיזינגוף 10 תל אביב

פ ס ק ד ין

מבוא

התובעת הינה נציגות הבית המשותף ברחוב זלוטופולסקי 27 תל אביב הבנוי על חלקה מספר 31 בגוש 6901 (להלן: "הבית").

הבית רשום כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל התקנון המצוי.

הנתבעת הינה בעלים של דירה בקומת הגג בבית הידועה כתת חלקה 12 (להלן: "דירת הנתבעת").

לטענת התובעת, הנתבעת פתחה דלת רחבה המאפשרת כניסה בלעדית לגג המהווה רכוש משותף וכן בנתה דק מעץ על גג הבית. לטענת התובעת, דק העץ ושימוש הנתבעת בגג עלול לגרום לנזקים לאיטום. כן נטען כי הנתבעת שברה זכוכית של קולט שמש. התובעת טוענת כי שימוש הנתבעת בגג אינו שימוש סביר ברכוש המשותף ונעשה ללא הסכמת בעלי הדירות ובניגוד לרצונם. לפיכך מבקשת התובעת כי ינתן צו המורה לנתבעת להשיב את מצב הגג לקדמותו ובכלל זה לסלק את הדק ולבנות את הקיר שנפרץ.

לטענת הנתבעת רק חלק קטן מהגג כוסה בדק מעץ והוא פתוח לשימוש כל בעלי הדירות ובכלל זה קיימת כניסה נפרדת לגג לשימוש כל בעלי הדירות. לטענת הנתבעת החלק שכוסה בדק כאמור אינו משמש למתקנים של בעלי הדירות וזהו שטח זניח משטח הגג כולו. לטענת הנתבעת היא עושה שימוש סביר ברכוש המשותף ואין בשימוש כאמור לגרום כל נזק לגג, למתקנים בו, לשימוש בעלי היחידות האחרים או לאיטום.

ביום 15.12.10 העידו בפני מר יהונתן בסיק מטעם התובעת, מר מרק (מוטי) היינריך מטעם הנתבעת והצדדים סיכמו בפני את טענותיהם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק 205/10

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל - אביב

דיון

עיקר המחלוקת בתיק זה הינה מחלוקת משפטית האם פריצת החלון (טענת התובעת) או הרחבתו (כטענת הנתבעת), התקנת הדק ושימוש הנתבעת בגג המשותף, מהווים שימוש סביר ברכוש המשותף, אם לאו.

מבחינה עובדתית אין מחלוקת משמעותית בין הצדדים.

אין מחלוקת כי הגג הינו רכוש משותף. עניין זה גם עולה בבירור ממסמכי רישום הבית המשותף בפנקס הבתים המשותפים.

אין מחלוקת כי הנתבעת הקימה את דק העץ המצולם בתמונות אשר צורפו לכתבי הטענות ותצהירי הצדדים.

אין מחלוקת כי ישנה יציאה ישירה מדירת הנתבעת לגג המשותף (עמוד 4 לפרוטוקול שורה 10, עמוד 5 לפרוטוקול שורה 18 וכן תמונות שצורפו לכתבי הטענות ותצהירים של הצדדים) וכי ישנה יציאה נוספת לגג מן הרכוש המשותף (עמוד 4 לפרוטוקול שורה 11 ועמוד 5 שורה 11).

ממוצג ת/1 ומהתמונות אשר צורפו לכתבי הטענות ותצהירים של הצדדים ברור כי המדובר בחלון הבנוי מ- 2 דלתות הזזה המאפשרות פתיחה מלאה של החלון וכניסה ויציאה ישירים מהדירה אל הגג. אף שהסף התחתון של החלון ביחס לרצפת דירת הנתבעת הינו כ- 40 ס"מ מגובה הרצפה, הרי שמצידו החיצוני של החלון סף הרצפה ביחס לדק הינו ב"גובה אפס".

אין מחלוקת כי דיירי דירת הנתבעת עושים שימוש בגג המשותף (עמוד 5 לפרוטוקול שורות 11-13). מן התמונות ניכר כי על הדק המותקן בגג ישנן ספות, כורסאות ושולחנות לשימוש הדיירים.

אין מחלוקת כי החלון מדירת הנתבעת לגג המשותף הורחב על ידי הנתבעת (סעיפים 3 ו-4 לתצהיר מר היינריך).

המחלוקת העובדתית היחידה בתיק זה היא האם עובר להרחבת החלון על ידי הנתבעת היה הקיר אטום, כטענת התובעת, או שהיה בו חלון, כטענת הנתבעת.

נטל השכנוע הנדרש במשפט האזרחי הוא על פי מאזן ההסתברויות (הגרסה ה"מסתברת יותר") והוא מוטל על שכמה של התובעת בבחינת הכלל הידוע "המוציא מחברו עליו הראיה" (י. קדמי על הראיות 99 האזרחי – קובץ הרצאות (תש"ן) בעמ' 333).

התובעת הגישה בתיק זה את תצהירו של מר בסיק בלבד.

מר בסיק אינו מעיד מידיעתו האישית על מצב הקיר והחלון המפריד בין דירת הנתבעת לגג המשותף. משכך, נותרה התובעת, למעשה, ללא ראיות קבילות בנוגע למצבו הפיזי של הקיר עובר להרחבת החלון על ידי הנתבעת, כנטען על ידה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק 205/10

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל - אביב

כל שמעיד בהקשר זה מר בסיק הוא מתוך הפניה להיתר בניה המצורף לתצהירו כנספח א', שהתקבל בידו, לטענתו, מעיריית תל אביב. דא עקא, מר בסיק אינו יכול להעיד בנוגע להיתר האמור, למעט בקשר לכך שזה נתקבל בידו. בכל הקשור לתוכנו של ההיתר ופרשנותו הרי שנושא זה הינו עניין שבמומחיות שעל התובעת היה להוכיח באמצעות חוות דעת מומחה מטעמה אשר היה בה להסביר, בין היתר, את הנתונים שבהיתר הבניה וכן להבהיר כי אין היתרים נוספים, מאוחרים יותר, אשר אולי בהם אושר אותו חלון בדירת הנתבעת. למצער צריכה היתה התובעת להמציא תעודת עובד ציבור מנציג עיריית תל אביב בנוגע לכלל ההיתרים שנתקבלו לבית וכי ההיתר שהוצג הוא האחרון והרלבנטי ביחס לדירת הנתבעת.

התובעת לא עשתה דבר מן האמור ובכך לא עמדה בנטל השכנוע המוטל עליה בהקשר זה.

במיוחד אמורים הדברים כאשר לטענת מר היינריך, שלא נסתרה, ההיתר הנ"ל אינו "נאמן למציאות" בהקשרים אחרים של דירת הנתבעת (עמוד 5 לפרוטוקול שורות 26-23).

מאידך, מר היינריך מעיד, מידיעתו האישית, כי החלון הורחב כך שבמקום חלון בגובה של 120 ס"מ מהרצפה, סף החלון הונמך לגובה של כ- 40 ס"מ מהרצפה (סעיפים 3 ו-4 לתצהירו). בחקירתו הנגדית מאשר מר היינריך כי יתכן ובמסגרת העבודות החלון הורחב גם לצדדים כשהמטרה היתה להכניס יותר אור (עמוד 5 לפרוטוקול שורות 8-9). עוד הוא מאשר כי לא נתקבל בידו היתר להרחבת החלון (עמוד 5 לפרוטוקול שורה 3). עדותו זו של מר היינריך לא נסתרה והיא העדות הקבילה היחידה העומדת בפני בהקשר זה.

גם תיק הבית המשותף אינו יכול לסייע בעניין זה. ממסמכי רישום הבית המשותף עולה כי חלק מן השטח עליו בנויה כיום דירת הנתבעת היה רשום, בזמנו, כשטח הצמדה בלבד. משכך, לא ברור מתשריט הבית המשותף באם הקיר נשוא הדיון היה קיים כלל בעת הרישום, או אם שטח ההצמדה האמור היה בכלל מקורה.

לאור האמור אין לי אלא להעדיף את גרסת הנתבעת בהקשר זה.

גם את הטענה כי הנתבעת שברה זכויות של דוד שמש לא עלה בידי הנתבעת להוכיח ואין לי אלא לדחותה. למעט ציטוט של הטענה המפורטת בכתב התביעה, אין בתצהירו של מר בסיק כל עדות מידיעתו האישית בהקשר זה.

הרחבת החלון

הקירות החיצוניים של דירת הנתבעת לא הוצמדו לדירה על פי הרשום בפנקס הבתים המשותפים. משכך, בהתאם להוראת סעיף 55 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין"), קירות אלה מהווים רכוש משותף של הבית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק 205/10

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל - אביב

סעיף 2 לתקנון המצוי קובע כי "בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" – לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה."

ובהקשר זה כבר נפסק כי פתיחת פתח בקיר משותף מהווה פגיעה.

כך נפסק בע"א 395/74 יצחק לוי ואח' נ' רבקה סמואל ואח' פ"ד כט (2) 39 כי "המחוקק נקט בסעיף 2 בלשון כללית ורחבה ביותר. הוא דיבר בלשון פגיעה סתם, כלומר פגיעה מכל סוג שהוא. מכאן, ששאלת התפוס ברשותו גם מעשים שאין בהם פגיעה פיזית דוקא, אך בוודאי ובוודאי שעל שלמותו הפיזית של הרכוש המשותף פרש המחוקק את חסותו. גם מ"מ הנשיא בפסק-דינו בדיון הנוסף בענין סדובסקי, הדגיש כי מצב המבנה הוא סטטי וכי הסעיף הנדון בא להבטיח את "שלמות המבנה ותקינותו". לפיכך, צדק בית-המשפט המחוזי באמרו, כי מאחר ומדובר בקיר חיצוני שהוא רכוש משותף, לא היו המערערים רשאים לנהוג בו מנהג בעלים ולעשות בו כטוב בעיניהם".

הרחבת החלון לפתח הקיים היום, המהווה יציאה ישירה מדירת הנתבעת לגג המשותף הינה, הינה פגיעה ברכוש המשותף הדורשת את הסכמת בעלי הדירות בבית, הסכמה שלא נטען וממילא לא הוכח, כי נתקבלה במקרה דנן.

מעבר לאמור, המשמעות, למעשה, של הרחבת החלון כאמור, הינה יצירת גישה ישירה לגג וסיפוחו לטובת דירת הנתבעת.

טבעם של דברים הוא שכאשר קיים פתח דוגמת הפתח דנן, השימוש על ידי בעלי דירות האחרים בגג הולך ופוחת. דברים אלו מקבלים משנה תוקף לאור בניית הדק בחלק הסמוך לפתח היציאה מדירת הנתבעת, כמעין יצירת מרפסת בלעדית. בכך ביקשה הנתבעת להפוך את דירתה, שלא כדין, לדירת גג עם מרפסת גג צמודה.

לצורך ההכרעה בתובענה דנן אין כל משקל לשאלה אם העירייה נקטה בהליכים משפטיים כנגד הנתבעת, אם לאו. הרשות העירונית פועלת בהתאם לדיני התכנון והבניה וההליכים שמנוהלים על ידי הינם הליכים פליליים. במסגרת זו, "העדר עניין לציבור", למשל, מהווה הצדק לאי נקיטת הליכים משפטיים. לעומת זאת, ההליכים שבפני המפקח על רישום מקרקעין הינם הליכים אזרחיים בדבר זכויותיהם הקנייניות של הצדדים. ככל שיש בפעולות הנתבעת פגיעה בזכות קניינית של בעלי הדירות, הרי, שהינם זכאים להגנה על זכותם.

בהקשר זה גם אציין כי אין הנתבעת יכולה להיבנות בהגנתה על כך כי, לטענתה, הרחבת החלון בוצעה לפני כ- 7 שנים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק 205/10

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל - אביב

ראשית, ישנו קושי משמעותי לקבל גרסה עובדתית זו של הנתבעת. מר היינריך מעיד בקשר לשימוש דיירי דירת הנתבעת בגג כי "נתתי להם מפתח של הגג היו נכנסים ויוצאים מהדלת שמובילה לגג מחדר המדרגות" (עמוד 5 שורה 11). אם, כטענתו, הרחבת החלון בוצעה לפני כ- 7 שנים, בעת שנרכשה הדירה על ידי הנתבעת (עמוד 4 שלפרוטוקול ורה 29 עד עמוד 5 שורה 1), לא ברור מדוע לגישתו היו צריכים דיירי דירת הנתבעת לצאת לגג דרך הדלת בחדר המדרגות, מחוץ לדירת הנתבעת, כאשר יש להם גישה ישירה לגג מתוך הדירה. חקירתו הנגדית מעמידה בספק את עדותו כי החלון, במצבו כפי שהוא כיום, נעשה לפני שנים.

שנית, אי התנגדות של שכנים להרחבת החלון, אף אם נעשתה לפני שנים, אין בה די כדי להוות הסכמה לשימוש. שתיקה כזו, ככל שהיתה, מקימה לנתבעת רשות שימוש הדירה אשר ניתנת להפסקה בכל עת על ידי המעניק אותה. משהגישה התובעת את התובענה דנן הביעה בברור את רצונה להפסקת השימוש על ידי הנתבעת (מיגל דויטש קניין (תשנ"ט, כרך ב') עמ' 414, רע"א 6339/97 דוקר ואח' נ' סלומון ואח' פד"י נח (1) 199 וע"א (ת"א) 2816/03 ציפורה קונצ'יצקי ואח' נ. דליה שפלן ואח' תק-מח 2006 (2), 991).

התקנת הדק והשימוש בגג

לאסיפה הכללית בבית ישנה סמכות להחליט על השימוש שיעשה ברכוש המשותף (ראה: ע"א 93/84 שלמה קדמי ואח' נ' קווין יערי ואח' פ"ד מ(1) 724). בהעדר החלטה מסוימת שכזו של האסיפה הכללית רשאי כל בעל דירה להשתמש ברכוש המשותף בהתקיים שני תנאים מצטברים:

התנאי הראשון, כי השימוש המבוצע הינו שימוש רגיל וסביר, קרי, שימוש אשר תואם את יעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי תנאי הזמן והמקום או על פי כוונת בעלי הדירות. תנאי המקום משמעם המקום בו הבית המשותף נמצא או ייעוד הבית המשותף (מגורים, מסחרי, משרדים וכד'). תנאי הזמן משמעם הדרישות והאילוצים שהמציאות מכתובה (ראה: ע"ד ע. כהן, בתים משותפים בניה, שימוש וניהול הרכוש המשותף (תשס"ד) בעמ' 48).

התנאי השני, כי השימוש אותו מבצע בעל דירה ברכוש המשותף אינו מונע שימוש דומה מאחרים (ר' ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, כ"ח 1 עמ' 645 וכן המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף, פ"ד לה(4) 277).

לא נטען על ידי הנתבעת, וממילא לא הוכח על ידה כי נתקבלה הסכמה של בעלי הדירות להתקנת הדק או לשימוש הנתבעת בגג המשותף.

לפיכך, עלינו לבחון האם השימוש הינו רגיל וסביר במבחן תנאי הזמן והמקום כאמור.

גג הבית, בתנאי הזמן והמקום הרלבנטיים, לא נועד לשמש כמרפסת, מקום אחסון או מקום לבילוי, אלא אם הוגדר כך במפורש בתקנון הבית או בהסכמה של בעלי הדירות והוכשר יעודית מן הבחינה הפיזית לצורך זה. ייעודו של הגג הינו, לכל היותר, לשימוש למתקנים משותפים בבית ולהתקנת מערכות שונות, משותפות ופרטיות, בהתאם להוראות הדין (ר' למשל סעיף 59 לחוק המקרקעין) והחלטות בעלי הדירות. אף בגג דנן מותקנים דודי שמש ומתקנים אחרים ואין כל הפרדה פיזית בין חלק הגג הזה לחלק הגג בו עושה הנתבעת



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק 205/10

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל - אביב

שימוש (ר') תמונות שצורפו לכתי הטענות ותצהירי הצדדים). גם לא הוכח כל שימוש מוסכם אחר או נוסף בהתאם להחלטת בעלי הדירות.

השימוש בגג כמרפסת, ללא התאמתו לכך מראש, מסוכן, הן מן הבחינה הפיזית (עלול לגרום לנזקים לאיטום הגג ולמערכות שונות המותקנות בו) והן מן הבחינה הבטיחותית (משחק על גג גבוה, ללא מעקה מוסדר וריצוף ובסמוך למתקנים ומערכות במותקנים בגג).

מרגע שהפך הגג לשמש כ"מרפסת" לדירת הנתבעת, ממילא הופך השימוש בו לבעלי הדירות האחרים בבית, על פי יעודו כאמור לעיל, מוגבל ובעייתי, אם הוא בכלל אפשרי. על אחת כמה וכמה נכונים הדברים כאשר מדירת הנתבעת הורחב החלון באופן כזה היוצר פתח יציאה ישירות אל הגג.

יוצא כי הנתבעת, בהתקנת הדק ובהרחבת החלון באופן כזה היוצר גישה ישירה מדירתה לדק, על הגג (ר' מוצג ת/1), יצרה לעצמה מרפסת גג לשימוש ייחודי. שימוש שכזה כמוהו כהצמדה בפועל של הגג לדירת הנתבעת השוללת לצמיתות את זכותם של בעלי הדירות לעשות שימוש בגג על פי יעודו.

הטיעון האמור מקבל משנה תוקף שעה שהנתבעת בחרה להתקין דק על חלק מהגג הסמוך לדירתה בצמוד לפתח היציאה אל הגג. בכך ביקשה הנתבעת, בעצם, ליצור לעצמה מעין "מרפסת" מתוחמת על חלק משטח הגג הסמוך לדירתה.

הנתבעת טוענת כי התקנת הדק נועדה על מנת לשמור על שלמות הגג והאיטום, לטובת בעלי הדירות בבית ולפיכך המדובר בשימוש סביר. אין בידי לקבל טענה זו.

ראשית, הנתבעת לא הוכיחה את הטענה באמצעות חוות דעת מומחה או עדות מתאימה מטעמה.

שנית, הנתבעת בחרה להתקין את הדק רק על חלק קטן משטח הגג. לו טובת בעלי הדירות היתה לנגד עינייה, הרי שהיתה פועל להתקין דק כאמור על כל שטח הגג, כפי שסבור מר היינריך שצריך לעשות (עמוד 5 לפרוטוקול שורה 21). לאור התקנת הדק בתמוך לדירתה בלבד, ברי כי התקנתו לא נועדה אלא כדי לסמן את שטח "המרפסת" של דירת הנתבעת.

שלישית, הדק אינו מגודר ושימוש הנתבעת בגג אינו מוגבל לשטח הדק דווקא. לפיכך, גם על פי גרסתה, תיתכן פגיעה באיטום הגג בחלקים האחרים מהגג שאינם מכוסים בדק.

מהתמונות שצורפו לכתי הטענות ותצהירי הצדדים עולה כי ישנה נקודת מאור בגג, דבר שמחזק את הקביעה האמורה. עצם קיום תאורה בגג (מעל לפתח היציאה מדירת הנתבעת לגג) אינו עולה בקנה אחד עם "שימוש סביר" על פי המבחנים שלעיל.

בנוסף, קיים גם חשש כי השימוש בגג על ידי הנתבעת עשוי להביא לכך שגם אחרים יבקשו ל"נכס" לעצמם חלקים מן הרכוש המשותף לשימושם הבלעדי. כך פוסק בית המשפט העליון בעניין זה: "אם תותר הרצועה, ובית המשפט יתן גושפנקא לפגיעות ברכוש המשותף, שאינן אפסיות עד שכל בר-דעת יראה בהן דבר של



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק 205/10

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל - אביב

מה בכך, עלול הדבר לגרום להתמוטטותו של מוסד הבתים המשותפים, שיסודותיו מורכבים ומפותלים בלאוי הכי, עד כדי כך שאיש הישר בעיניו יעשה ברכוש, שהוא נחלת הדיירים כולם" (בע"א 93/81 אליאס נ. שיפר לז (2) 444).

לאור כל האמור אני סבור כי התקנת הדק אינה מהווה שימוש סביר ברכוש המשותף. גם שימוש הנתבעת בגג, בפרט כל עוד לא נסגר פתח היציאה הישירה מדירת הנתבעת אל הגג, איננו יכול להיחשב כשימוש סביר ומקובל ברכוש המשותף.

המסקנות האמורות נתמכות גם בפסיקה בהקשר זה.

בע"א 136/63 לווינהיים ואח' נ. שוורצמן ואח' פ"ד י"ז (3) 1722 בעמ' 1725 נפסק כי "אין בעל דירה רשאי לעשות שינויים או תיקונים בדירתו הפוגעים ברכוש המשותף אלא אם קיבל הסכמת האסיפה הכללית ואין נפקא מינה אם הפגיעה היא קטנה או גדולה וניתנת לפצויי נאות או לא".

בע"א 515/65 רבובסקי ואח' נגד גלסברג ואח' פ"ד כ (2) עמ' 290 נפסק כי פגיעה ברכוש המשותף מצדיקה מתן צו עשה גם מבלי שיתלווה לפגיעה כל נזק ממשי.

ההלכות המוזכרות לעיל אושרו גם בע"א 93/81 אליאס ואח' נ. שיפר ואח' פ"ד ל"ז (2) 444.

פסיקת בימ"ש זו מצמצמת את יכולת הפגיעה של בעל דירה ברכוש המשותף, ובהקשר דנן, הן לעניין הרחבת החלון והן לעניין התקנת הדק.

אולם, גם פסיקה זו מסוייגת בהתאם לעקרון תום הלב החולש על כל תחומי המשפט, לרבות, במערכת היחסים שבין בעלי דירות בבית משותף (2896/90 טרנצקי ואח' נ' דיין ואח' פ"ד מו (5) 454, ע"א 810/82 זול בו בע"מ נ' יהודית זיידה פ"ד לז (4) 737 ורע"א 6339/97 משה רוקר ואח' נ' משה סלומון ואח' פד"י נח (1) 199).

במקרה דנן לא מצאתי כל חוסר תום לב בהתנהלות התובעת או בסעד המבוקש על ידה.

השימוש אותו מבצעת הנתבעת ברכוש המשותף הינו, כאמור, שימוש ייחודי. הנתבעת "ניכסה" לעצמה חלק מהגג לשימושה הבלעדי, הן על ידי פתיחת פתח יציאה ישירה לגג מדירתה והן על ידי התקנת דק בצמוד לפתח היציאה האמור, תוך יצירת "מרפסת" מתוחמת לדירתה. אומנם, משטח הדק אינו מגודר. אולם, מעיון בתמונות אשר צורפו לכתבי הטענות ותצהירי הצדדים ברי כי משטח זה מיועד ויכול פרקטית לשמש רק את דירת הנתבעת. לבד מן האמור, השימוש בגג, על פניו, יש בו גם כדי לגרום לנזק לרכוש המשותף, למשל, בנוגע לאיטום הגג או למתקנים בו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק 205/10

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל - אביב

התובעת זכאית לדרוש החזרת מצב הרכוש המשותף לקדמותו ואין בכך להוות התנהגות בחוסר תום לב או עמידה על זכויותיה הקנייניות שלא כדין. לא שוכנעתי כי המדובר בתובענה שכל מטרתה לגרום נזק או אי נוחות לנתבעת.

מר היינריך מודע בעדותו לכך שנדרשת הסכמת בעלי הדירות כדי להתקין דק על הגג "אני במקצועי מהנדס הלוואי והיו מסכימים והייתי עושה דק לכל הבניין בשביל להגן על היריעות" (עמוד 5 לפרוטוקול שורה 21) (ההדגשה שלי, א.ס.). נותרה ללא הסבר השאלה מדוע, לגישת הנתבעת, אם נדרשת הסכמה להתקנת דק על כל הגג, לא נדרשת הסכמה כאמור להתקנת דק בחלק הגג הסמוך ממש לפתח היציאה מדירתה. יוצא כי דווקא הנתבעת "עצמה את עיניה" מול זכויות בעלי הדירות בבית ובכך נהגה, דווקא היא, במידה מסויימת של חוסר תום לב.

זאת ועוד. לטענת מר היינריך מטרת הנתבעת בהגדלת החלון היתה "שיכנס יותר אור" (עמוד 5 לפרוטוקול שורה 9). את מטרה זו יכולה היתה הנתבעת להשיג טוב יותר באמצעות הגבהת גובה החלון או הרחבתו, חלף הנמכתו ויצירת פתח יציאה לגג. פעולתה של הנתבעת בהרחבת החלון בפועל מלמדת כי מטרתה האמיתית היתה ליצור פתח יציאה ישירה לגג לטובת סיפוחו ולא כטענתה. גם בכך יש משום חוסר תום לב בהתנהגותה.

בכל הקשור לפסק הדין בתיק 203/96 בפני המפקחת אריאלי, הרי שהוא דן בנסיבותיו של אותו מקרה שאינן מתאימות לנסיבות המקרה דנן. שם המדובר היה בהתנגדות של 3 בעלי דירות בלבד מתוך 12 בעלי דירות בבית לשימוש הנתבעות ברכוש המשותף. במקרה דנן התובעת הינה נציגות הבית המשותף ולא הובאה בפני כל טענה מצד הנתבעת כי בידה הסכמות של מי מבעלי הדירות לשימוש המבוצע על ידה בגג או לעבודות שבוצעו על ידה. בנסיבות המקרה ההוא סברה המפקחת אריאלי כי עבודות הנתבעות ברכוש המשותף היוו משום שיפור למצב הרכוש המשותף. אולם, במקרה דנן, כאמור, לא כך הם פני הדברים. יישום ההלכות המחייבות במקרה ההוא ובמקרה דנן מביא לתוצאות שונות כמפורט לעיל. לבד מן האמור הרי שהמדובר בפסק דין שאין לו תוקף מחייב או מנחה כלפי מותב זה.

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה בחלקה ומורה כלהלן:

אני מורה לנתבעת להסיר את דק העץ שנבנה בגג המשותף וכן כל מחובר של קבע בגג הבית.

אני מורה לנתבעת להעלות את מפלס גובה פתח היציאה לגג המשותף כך שיווצר חלון שאדנו יהיה בגובה של 1.2 מטר מעל גג הבית. בנסיבות האמורות, משלא הוכח רוחבו הקודם של החלון, אינני מורה על צמצום רוחב החלון.

כן אני מורה כי לא תהיה יציאה ישירה מדירת הנתבעת לגג המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק 205/10

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל - אביב

אני אוסר על הנתבעת, או כל מי מטעמה, לעשות שימוש ייחודי בגג הבית ובכלל זה אני מורה לנתבעת להסיר מהגג את המיטלטלין המצויים בו.

הנתבעת תבצע את כל האמור לעיל בתוך 60 יום מהיום.

בהתאם לסמכותי על פי סעיף 130 לחוק המקרקעין אני מורה לרשמת המקרקעין לרשום הערה בספרי המקרקעין על זכויות הנתבעת בגוש 6901 חלקה 31 תת חלקה 12 כלהלן: "קיים פסק דין בפני המפקח על רישום מקרקעין בתיק 205/10 בדבר איסור שימוש ייחודי בגג".

אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת, בגין החזר הוצאות אגרת פתיחת ההליך, סך של 601 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה, 24.05.10, ועד למועד התשלום בפועל.

כמו כן אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת, בגין החזר הוצאות ניהול ההליך, לרבות עבור שכר טרחת עו"ד, סך של 6,500 ₪, וכן לשלם סך של 300 ₪ בגין דמי בטלה לחבר הנציגות מר בסיק, הכל בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלישכתי היום י"ב טבת תשע"א, 19 דצמבר 2010, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
בתל-אביב